

1501135-36.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2134394/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 17971742 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

2818/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2134394 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501135-36.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501135-36.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2134394/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 17971742 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

2818/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2134394 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2818/21/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA GARCIA, qualificado em fls. 08, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia a 17 de maio de 2021, por volta das 21h30min, durante estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia do COVID-19 (Decreto

Estadual nº 64.879, de 10 de março de 2020), na Rua Araçoiaba, altura do nº 100, Jardim Roseli, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 83 porções de maconha (com peso de 147,58 gramas), 73 porções de cocaína (com peso de 49,86 gramas), 70 porções de crack (com peso de 17,05 gramas) e 14 porções de haxixe (com peso de 6,9 gramas).

Notificado (fls. 74/76) o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 100/104). A denúncia foi recebida (fls. 141/142). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da prova de materialidade delitiva através do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), Laudo de Constatação Provisória (fls. 22/26) e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 156/158), a prova de autoria desautoriza condenação.

A testemunha JULIO CÉSAR MARCONDES MANOEL, policial militar, relatou que patrulhamento em local já conhecido pela guarnição como ponto de venda de entorpecente, visualizaram o acusado que, ao visualizar a viatura, iniciou a fuga, escondendo-se em um matagal, próximo ao local da abordagem. Verbalizaram, de imediato, ordenando que se entregasse, o que foi por ele obedecido. Foi localizado o entorpecente constante da denúncia, juntamente com certa quantia em dinheiro. Havia drogas variadas: maconha, cocaína, crack e haxixe. O investigado confessou a prática delitiva, esclarecendo que trabalha em turnos de venda e recebe aproximadamente 250 reais. Não confidenciou para quem trabalhava. Disse que a cada quantia de R\$ 1.000,00 vendidos, receberia a quantia de R\$ 150,00. Havia outros indivíduos e houve correria de vários na tentativa de deixarem o local quando avistaram a viatura policial. Não soube dizer quantos eram os indivíduos, pois estava escuro.

FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES, policial militar, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Contudo, apresentou versão diversa acerca de pontos cruciais relacionado à dinâmica dos fatos. Disse que não havia mais ninguém ali. Apenas um rapaz bem distante que correu do local. Relatou, ainda que foi necessário buscarem o réu dentro do matagal e não que o réu houvesse se entregado espontaneamente, como afirmou seu colega de trabalho.

Interrogado, o acusado CARLOS HENRIQUE DA SILVA GARCIA conta com 22 anos. Já esteve na Fundação Casa por cerca de 1 ano por tráfico de drogas. Negou a acusação. Não era o dono das drogas. Tinha somente a quantia de R\$ 20,00. É usuário de maconha. Estava na fila para pegar "4 maconhas de R\$ 5,00". Viu a viatura policial e saiu mesmo andando. Foi abordado juntamente com outro rapaz que fazia uso de crack. O policial militar ingressou no matagal e voltou com a sacola de entorpecentes.

Passo a valorar a prova.

É bem verdade que os policiais militares gozam de fé pública em seu depoimento. Tal crença é relativa e deve ser corroborada por outros elementos nos autos que corroborem seus relatos.

Os depoimentos dos milicianos não são uníssomos no que atine à dinâmica da prisão em flagrante. O policial militar Júlio César Marcondes Manoel relatou que o local

era escuro, que havia outros indivíduos que eram usuário se correram quando avistaram a viatura policial e que o réu Carlos Henrique entregou-se obedecendo a ordem dos policiais logo após sair do interior de um matagal.

De forma contrária, o policial militar Fábio Henrique Rodrigues relatou que não havia ninguém próximo do acusado. Havia apenas um indivíduo bastante distante da cena dos fatos e, por fim, foi necessário buscar o réu no interior do matagal.

Considerando que a prova dos autos reduz-se apenas ao depoimento dos policiais militares e que estes não são uníssonos, impossível a formação de convicção certa no sentido de que o réu seja o real vendedor do entorpecente que ali fora encontrado.

Isto porque os fatos se deram há cerca de três anos e, ademais, a ausência de unicidade dos milicianos acerca do cenário dos fatos acaba por trazer aos autos dúvida acerca da autoria do acusado.

Levando-se em conta que o local estava escuro – como relatado por um dos policiais militares – e que houve "correria" com a chegada da viatura, não se pode desprezar a probabilidade de que o vendedor de entorpecentes tenha deixado o local em meio a usuários de forma a furtar-se da abordagem dos policiais.

Não se está aqui colocando em dúvida as afirmações prestadas, contudo, para uma eventual condenação que se baseie somente em relatos de milicianos, estes devem ser uníssonos para que não parem quaisquer dúvidas acerca da autoria, tal como preconiza nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA